

1502172-65.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2260986/2021 - DEL.POL.SERRANA, 20448521 - DEL.POL.SERRANA, 1219/21/427 - DEL.POL.SERRANA, 2260986 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SONNYSTNS GOMES BELARMINÉ

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

2ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público << Informação indisponível >>

505088 sentença genérica base crime 1231 1502172-65.2021.8.26.0530 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502172-65.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2260986/2021 - DEL.POL.SERRANA, 20448521 - DEL.POL.SERRANA, 1219/21/427 - DEL.POL.SERRANA, 2260986 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SONNYSTNS GOMES BELARMINÉ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Vistos.

SONNYSTNS GOMES BELARMINÉ qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e no artigo 12 da Lei 10.826/2003, pelo fato ocorrido no dia 23 de setembro de 2021, por volta de 12h03, na Rua Sebastião da Costa, nº 18, Jardim do Alto, nesta cidade e Comarca, tinha em

depósito e guardava, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 3,500g (três gramas e quinhentos miligramas) de pó esbranquiçado, acondicionados em 08 eppendorfs da droga denominada cocaína, 6,150g (seis gramas e cento e cinquenta miligramas) de substância sólida de cor parda, acondicionados em 01 invólucro plástico incolor também de cocaína, 57,960g (cinquenta e sete gramas e novecentos e sessenta miligramas) de pó esbranquiçado, acondicionados em 144 eppendorfs de cocaína e 0,790g (setecentos e noventa miligramas) de fragmentos vegetais, acondicionados em 01 invólucro plástico vedado por nó da substância entorpecente "Cannabis sativa, L", vulgarmente conhecida como maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/23 e 26/27, laudo de constatação provisória de fls. 53/56 e laudo pericial de fls. 208/211.

Consta também que, na mesma ocasião e local, o acusado possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo de uso permitido do tipo revólver (calibre .38), da marca Rossi, contendo nove munições intactas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/23, fotografada às fls. 28 e laudo pericial de fls. 185/188.

O réu foi preso em flagrante delito, sendo sua prisão convertida em preventiva em 24 de setembro de 2021 (fls. 112/115).

Devidamente notificado, o réu apresentou defesa prévia às fls. 222/225. A denúncia foi recebida por decisão proferida em 14 de março de 2022 (fls. 226/227)

Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação, assim como foi realizado o interrogatório do réu.

Encerrada a instrução criminal, as partes se manifestaram em alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Com efeito, a apreensão de entorpecentes ficou comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico, que resultou positivo para as substâncias vulgarmente conhecidas como "maconha" e "cocaína" (fls. 208/211).

No mais, a autoria é certa e se extrai da prova oral colhida

A testemunha Andrea de Moraes Teixeira, Investigadora da Polícia Civil, informou que deu cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos n.º BPM/I, deram cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão expedidos nos autos do processo n.º 1500411-92.2021.8.26.0596, da 2ª Vara Judicial da Comarca de Serrana, com diligência no endereço residencial do acusado, situado na Rua Sebastião da Costa, n.º 18, nesta cidade. Declarou que, neste ínterim, após obter informações em trabalho de campo de que seria entregue uma encomenda, via correios, contendo eppendorfs vazios e que para serem utilizados na distribuição e venda de substâncias ilícitas, outra equipe policial se deslocou para a empresa de moto-taxi do acusado, a qual era utilizada como "fachada", localizada na Rua Barão do Rio Branco, n.º 465, para aguardar a entrega. Explicou que, com a confirmação de que a encomenda havia sido recebida na empresa de mototaxi do réu, foi iniciada a ação policial na residência dele. Informou chamaram o acusado na porta de sua residência e ele, ao perceber a presença de policiais, retornou para dentro do imóvel chorando e se recusou a abrir a porta, o que fez com que os agentes da lei tivessem que forçar a entrada na casa. Ao ingressarem na residência de Sonnystns, se deparou com ele dispensando eppendorfs contendo substância branca na privada. Aduziu que, ao ser exibida e lida a ordem judicial, sem que lhe tivessem feito qualquer pergunta, o réu assumiu, "aos prantos" a prática de tráfico de drogas, alegando que o fazia por estar passando necessidades e precisar de dinheiro. Declarou que Sonnystns também admitiu que havia dispensado mais de oitenta "pinos" de cocaína na privada, que, inclusive, já estava entupida. Informou que recolheram os eppendorfs que

estavam boiando na privada, recuperaram mais alguns no cano do esgoto, sendo que, depois de iniciada as buscas pela residência, localizaram o restante dos eppendorfs em cima do guarda-roupa do quarto de réu, totalizando 144 (cento e quarenta e quatro) eppendorfs contendo substância branca aparentando ser cocaína. Ainda dentro do guarda-roupa, localizou um revólver da marca Rossi, calibre .38, com 9 (nove) munições intactas e sobre uma cômoda encontrou 1 (uma) porção de substância verde aparentando ser maconha, o aparelho de telefone celular do suspeito, marca Motorola, uma máquina de cartão e três chips novos de celular, ainda dentro das embalagens, da operadora Claro. Informou que localizou, dentro do veículo da irmã do acusado, estacionado em frente à residência, 1 (uma) porção de substância amarelada, aparentando ser crack. Declarou que o acusado ainda exibiu uma caixa de papelão que estava na cozinha contendo frascos com resquícios do que parece ser drogas (provavelmente utilizados para fazer a mistura), 1 (um) saco plástico de tamanho expressivo contendo pó branco (provavelmente cafeína para ser utilizada na mistura das drogas), uma pequena balança de precisão e a quantia de R\$ 16,00 (dezesesseis reais) dispostas em oito cédulas de dois reais. Informou que, ao verificar o celular de Sonny, superficialmente e com autorização judicial, verificou a existência de diversas fotos suspeitas dele exibindo duas armas, sendo uma delas a que foi localizada apreendida, vasta quantia em dinheiro, e muitas drogas. Declarou que, ao ser indagado informalmente, o acusado disse que estava traficando drogas através da sua empresa de moto taxi há 8 (oito) meses, e que havia adquirido a arma de fogo porque teria financiado R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) com agiotas de Ribeirão Preto, e, como não dinheiro para pagar, estava sendo ameaçado.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Wagner Luís do Nascimento, Policial Militar.

A testemunha Dayanne Duarte Silva Sakamoto, Investigadora da Polícia Civil, informou que recebeu informações de que havia comercialização de substâncias entorpecentes por um mototaxista, bem, em uma apuração sobre violência doméstica, que ele tinha a posse ilícita de uma arma de fogo que mantinha em sua residência. Informou que foram realizados trabalhos de campo para apuração destas informações, com diligências e campanhas no endereço comercial do réu, bem como foi possível fazer a identificação do seu verdadeiro endereço residencial, em tese, mantido em sigilo por ele em todos os cadastros pesquisados nos sistemas policiais. Segundo as informações, Sonny, como é conhecido, estaria misturando drogas e as comercializando, utilizando seu trabalho como mototaxista como fachada, sendo que o esquema criminoso se iniciava com o recebimento de cápsulas tipo eppendorfs vazios, os quais chegavam armazenados em caixas de papelão e eram entregues pelo Sedex dos Correios, na empresa de moto-taxi do acusado, situada na Rua Barão do Rio Branco, n.º 465. Informou que o réu levava essas caixas para sua casa, localizada na Rua Sebastião da Costa, n.º 18, e lá preparava a substância, colocava nas cápsulas e, depois, as vendia, utilizando de seus serviços como mototaxista, assim, não levantava suspeitas sobre o tráfico de drogas. Declarou que também obteve informações de que o réu usava suas redes sociais para comercializar entorpecentes, inclusive em grupos fechados no aplicativo Whatsapp. Em diligência até os correios desta cidade, obteve-se a confirmação de que as entregas de caixas de papelão no endereço da Rua Barão do Rio Branco, n.º 465 eram frequentes. Diante desta informação, enquanto era feita investigação paralela na residência do acusado, foi realizada campanha em frente à empresa de Moto-taxi dele para esperar a entrega habitual dos correios, sendo que presenciaram o exato momento em que a encomenda foi entregue a uma funcionária da empresa. Assim, abordaram a empregada e dentro da caixa foram encontrados diversos sacos de eppendorfs vazios. Ainda no local, dentro de uma mochila foram localizados 8 (oito) eppendorfs, semelhantes às capsulas vazias da encomenda, mas nenhum dos funcionários assumiu sua propriedade. Diante dos fatos, procedeu com a arrecadação dos objetos e substâncias, incluindo o aparelho de telefone celular da empresa (pertencente à Sonny).

A testemunha Jussara Aparecida Alexandre, informou que trabalhava na empresa

"Mototaxi Matriz" há cerca de 2 (dois) meses, sem registro em carteira, e que havia sido contratada por Sonnystns, para exercer a função de atendente, cuja jornada era das 07h00 às 16h00. Declarou que conseguiu o emprego por indicação de sua filha, que também trabalha como atendente na empresa, mas no horário das 16h00 às 00h00. Narrou que, na data dos fatos, estava exercendo suas funções normalmente, quando, por volta 11h40hs, chegou no local um veículo dos correios, e o funcionário, de posse de uma caixa de papelão, disse se tratar de uma encomenda para Sonny, sendo que, como ele não estava no local, ela recebeu e assinou a entrega, sem saber, no entanto, qual era o seu conteúdo. Afirmou que, cerca de 1 (um) mês antes do ocorrido, recebeu e assinou uma entrega semelhante endereçada ao réu, mas não viu que foi até lá buscar o pacote. O réu Sonnystns Gomes Belarmine, na fase inquisitorial, manifestou seu direito de permanecer em silêncio. Em Juízo, confessou os fatos de forma qualificada.

Pois bem.

As provas produzidas autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade do fato cometido.

Isso porque, em primeiro lugar, os depoimentos das testemunhas policiais encontram-se coesos e uniformes. Não há demonstração de que estes tenham interesse na causa ou vontade pessoal de prejudicar injustamente o réu.

Aliás, nesse sentido é a orientação recente do Colendo STJ: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Além disso, para a caracterização do tráfico de drogas não é imprescindível que a pessoa seja encontrada praticando atos de mercancia, bastando à sua caracterização a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33, da lei nº 11.343/06, in verbis: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo, também restou configurado

Este delito é denominado pela doutrina como crime de perigo abstrato e de mera conduta; assim, para sua consumação, basta a realização de uma das ações nucleares do tipo penal em tela possuir - sem a autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Esse também é o entendimento do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniada, configura o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado. Não é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, ante a multirreincidência do acusado. Agravo regimental não provido". (AgRg no HC 595.567/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)."

Assim, reconhecidas autoria e materialidade dos crimes imputados ao acusado, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Quanto ao crime de tráfico de drogas:

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que se fixa a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, observa-se que o réu é reincidente específico pelo crime de tráfico conforme consta da certidão de fls. 177/179 (Proc. 1500302-87.2018.8.26.0530 - Trânsito em julgado em 03/02/2020), portanto aumento a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, incabível a redução prevista no artigo 33, §4º, da lei 11.343/06, tendo em vista a reincidência do réu. Desta forma, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo:

Na primeira fase, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, conforme pormenorizado acima, de modo que aumento a pena em 1/6, totalizando 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Fixo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento das penas:

Para o crime de tráfico de drogas o regime inicial será o fechado, haja vista a reincidência específica do réu, o que demonstra a personalidade do réu voltada à prática delitiva.

Para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o regime inicial será o semiaberto, haja vista tratar-se de crime punido com detenção, o que impossibilita o regime inicial fechado (art. 33, "caput", do Código Penal). Regime inicial aberto não é possível, considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não são favoráveis ao réu, haja vista a reincidência. Assim, com fundamento no artigo 33, § 3º, do Código Penal, fixa-se o regime inicial semiaberto.

Considerando que as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal não são favoráveis ao réu, conforme acima explicado, não é recomendável nem possível a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra SONNYSTNS GOMES BELARMINÉ, qualificado nos autos, para:

A) Condenar o réu Sonnystns Gomes Belarmine ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06

B) Condenar o réu Sonnystns Gomes Belarmine ao cumprimento de 01 (um) ano e 02

(dois) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 12 da Lei 10.826/2003.

Decreto o perdimento dos valores depositados, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006.

Fica autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedido.

Após o trânsito em julgado, será expedido o necessário para regular cumprimento

P.I.R.C.

Serrana, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA